نظام رقم 05 – 02 مؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يعدّل ويتمّم النظام رقم 95 – 01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمتضمّن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية.

إنّ محافظ بنك الجزائر،

– بمقتضى الأمر رقم 03 – 11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، لاسيّما المواد 62 و63 و64 و78 و88 و89 و90 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،

– وبمقتضى النظام رقم 95 – 01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمتضمّن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية،

– وبمقتضى النظام رقم 04 – 01 المؤرخ في 12 محرّم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،

– وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 5 مارس سنة 2005،

يصدر النّظام الآتي نصّه :

المادّة الأولى : يعدّل هذا النّظام ويتمّم النّظام رقم 95 – 01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.

المادّة 2 : تعدّل المادّة 3 من النّظام رقم 95 – 01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي :

"*المادّة 3* : يُرخص للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية في إطار تنفيذ هذا النّظام بإنشاء شركة مساهمة يقتصر موضوعها في ممارسة العمليات المصرفية ".

المادّة 3 : تعدّل المادّة 4 من النّظام رقم 95 – 01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمّم كما يأتي :

"*المادّة 4* : تخضع، قصد تنفيذ أحكام المادة 3 أعلاه، شركة المساهمة، فيما يتعلق بتأسيسها وسيرها للتشريع والتّنظيم المصرفي المعمول بهما.

يرخص للشركة القيام بالعمليات المصرفية التي ينص عليها القانون، باستثناء العمليات الخاصة بالصرف والتجارة الخارجية ".

المادّة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005.

محمّد لكصاسي